

प्रशासकीय_अदालत_ऐन_२०७६

English title: Administrative Court Act, 2019

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति २०७६ । ०६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: प्रशासकीय अदालतको गठन, अधिकार र कार्यवधिकी सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको प्रशासकीय अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले अदालतको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) "कर्मचारी" भन्नाले नेपाल सरकारको नजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सङ्घीय संसद सेवा वा सार्वजनिक संस्थाको सेवामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ:- । (१) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, । (२) प्रदेश कानून बमोजिम गठन हुने प्रदेश नजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश सरकारको पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने संस्थाको सेवामा रहेको कर्मचारी, । (३) स्थानीय तहका कर्मचारी । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ङ) "सदस्य" भन्नाले अदालतको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (च) "सार्वजनिक संस्था" भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छ:- । (१) पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजैथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क, संस्थान, प्राधिकरण, नगिम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् वा नेपाल सरकारबाट नियमिति रुपमा अनुदानप्राप्त विद्यालय र यसै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, । (२) प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम गठन भएको नियमनकारी निकाय, । (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था । ३. अदालतको गठन: (१) दफा ७ बमोजिम मुद्दा वा सो दफा बमोजिमको वषियमा पुनरावेदन सुन्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्नेछ:- । (क) उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका वशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति- अध्यक्ष । (ख) नेपाल न्याय सेवाको वशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा नवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य । (ग) नजामती सेवाको वशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा नवृत्त वा कुनै वषियमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा दर्ता भई चालू अवस्थामा रहेमा त्यस प्रदेशमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदेशको राजधानीमा मुकाम रहने गरी उपदफा (१) बमोजिम अदालत गठन गर्नेछ । तर उपदफा (२) बमोजिमको अदालत रहेको प्रदेशको हकमा यस उपदफा बमोजिमको छुट्टै अदालत गठन गरिने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम गठन भएको अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुनेछ । त्यसरी क्षेत्राधिकार तोकदा सो अदालत रहेको प्रदेशको अतिरिक्त नजिकको अन्य प्रदेशको समेत क्षेत्राधिकार हुने गरी तोकन सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम अदालत गठन हुँदा बखत सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुनै मुद्दा उपदफा (२) बमोजिमको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दा उपदफा (३) बमोजिमको अदालतमा सर्नेछ । ४. अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि: (१) अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ५ को अधीनमा रही पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किनै पन वि्यक्तिलाई दुईपटकभन्दा बढी अवधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्त गरिने छैन । ५. पदमा नरहने अवस्था: (१) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य देहायका अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्:- । (क) दफा ४ बमोजिम नजिको पदावधि समाप्त भएमा, । (ख) नजिले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएमा, । (ग) खराब आचरण, कार्य क्षमताको अभाव वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा नेपाल सरकारले नजिलाई पदमुक्त गरेमा, । (घ) नजिको उमेर त्रसिद्धी वर्ष पूरा भएमा, । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा । (२) यस ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि नेपाल सरकारले नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश अदालतको सदस्य तोकिएको अवस्थामा नजि जुनसुकै व्यहोराले उच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट अवकाश प्राप्त गरेमा यस ऐन बमोजिम गठित अदालतबाट स्वतः

अवकाश प्राप्त गरेको मानिन्छ । यसरी अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले पाउने सुविधा नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । ६. पारश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा: यस ऐन बमोजमि नयुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पारश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्त क्रमशः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सरह हुनेछ । ७. अदालतको अधिकार क्षेत्र: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतलाई देहायका मुद्दा वा विषयमा भएको नर्णय वा अन्तमि आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजाय, । (ख) कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा स्तरवृद्धि, । (ग) कर्मचारीको उपदान, नवित्तभरण वा अवकाश, । (घ) कर्मचारी समायोजन, । (ङ) कर्मचारीको सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विषय ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा कुनै कर्मचारीलाई दिएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै नकिय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो नकिय वा पदाधिकारीले सो विषयमा नर्णय गरेपछि मात्र सो नर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ८. अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग: (१) अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनैजना सदस्यले सामूहिक रुपमा गर्नेछन् । तर एकजना सदस्य उपस्थिति भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र अध्यक्ष सहित दुईजना सदस्य उपस्थिति भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न सक्नेछ । (२) तीनजना सदस्य उपस्थिति भएको इजलासमा तीनैजना सदस्यको एकमत वा दुईजना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको नर्णय मानिन्छ । (३) दुईजना सदस्य उपस्थिति भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजमि र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजमि गर्नु पर्नेछ । मुद्दाको फैसला वा अन्तमि आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थिति रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी नजिले समर्थन गरेको राय अदालतको नर्णय मानिन्छ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पहिला अनुपस्थिति रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनफिरक-फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको नर्णय हुनेछ । ९. अदालतको अधिकार: अदालतलाई देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछ:- । (क) सम्बन्धित नकिय वा अधिकारीले गरेको नर्णय वा अन्तमि आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने, । (ख) सम्बन्धित नकिय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने सो प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायमै राखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको लागि मसिलि सम्बन्धित नकिय वा अधिकारी समक्ष पठाउने, । (ग) सम्बन्धित पक्षसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने देखिएमा सो पक्ष झिकाई बुझ्ने र सम्बन्धित कागजपत्र दाखलि गर्न लगाउने । १०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने : (१) अध्यक्ष वा सदस्यले स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र कनिरा गर्न हुँदैन । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वार्थ बाझिएको कारण अध्यक्षले कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्न नहुने मुद्दामा अध्यक्ष बाहेकका दुई जना सदस्य भएको इजलासले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्नेछ । तर स्वार्थ बाझिएको कारण अध्यक्ष र सदस्यले कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्न नहुने मुद्दा प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र भएको उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित उच्च अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा कनिरा गर्नेछ । १०. मसिलि, लखित वा जवाफ पठाउनु पर्ने: (१) अदालतले मुद्दामा प्रमाणको नमित्त आवश्यक पर्ने कुनै मसिलि, लखित वा अन्य कुनै कुरा पेश गर्न कुनै नकिय वा अधिकारीलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ माग गरेमा सम्बन्धित नकिय वा अधिकारीले अदालतले तोकेको समयभित्र सो आदेशको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि अदालतले दिएको आदेशको पालना नगरेको कारणबाट मुद्दाको कारबाही वा कनिरा गर्न बाधा परेमा, कुनै पक्षलाई अनावश्यक हैरानी भएमा वा नजिको हकमा प्रतिकूल असर परेमा सम्बन्धित नकियको प्रमुख वा अधिकारीलाई पटकपछि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो सजाय पाएको कुनै नकिय प्रमुख वा अधिकारीले अदालतको आदेश पालना गर्न नसकेको मनासबि कारण सहित सो जरिवाना हुन नपर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई नविदन दिएमा र त्यस्तो नविदनको व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासबि देखिएमा अदालतले सो जरिवानाको रकम कम गर्न वा जरिवाना गर्ने गरी भएको त्यस्तो आदेश रद्द गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । १०क. जिल्ला अदालत मार्फत पुनरावेदन दनि सकिने : यस ऐन बमोजमि प्रशासकीय अदालतमा दर्ता हुने नविदन, पुनरावेदन तथा लखित जवाफ लगायतका जुनसुकै लखित दर्ता गर्न तथा अदालतबाट जारी हुने म्याद सूचना सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत तामेल गर्न सकिन्छ । ११. पुनरावेदन गर्ने: (१) पुनरावेदकले जुन नकिय वा अधिकारीको नर्णय वा अन्तमि आदेश उपर पुनरावेदन गर्ने हो सो नकिय वा अधिकारी मार्फत वा सोझै अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदकले कुनै नकिय मार्फत पुनरावेदन गरेकोमा सो नकियले त्यस्तो पुनरावेदन र सो पुनरावेदनसँग सम्बन्धित मसिलि सात दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्राप्त भएको पुनरावेदन जाँचबुझ गर्दा रीत पुगेको तथा स्पष्ट आधार र पर्याप्त प्रमाण रहेको देखिएमा अदालतको रजिष्टराले त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेछ । रीत नपुगेको, स्पष्ट आधार र पर्याप्त प्रमाण नभएको वा म्याद नाघेको देखिएमा सोही व्यहोरा खुलाई दरपीठ गर्नु पर्नेछ । (४) पुनरावेदन गर्दा रीत पुर्‍याउनु पर्ने कुरा, पुनरावेदन बापत लाग्ने दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरुवा सम्बन्धमा अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कर्मचारीले अदालतबाट अन्तमि फैसला नहुँदासम्म प्रचलित कानून

बमोजमिको म्यादभित्र सरुवा भएको कार्यालयमा हाजरि भई नयिमति रुपमा कामकाज गर्नु पर्नेछ । १२. पुनरावेदन गर्ने म्यादः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि अदालतमा पुनरावेदन गर्दा त्यस्तो नरिणय वा अन्तमि आदेशको सूचना वा जानकारी पाएको मतिलि पैतीस दनिभित्र पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ । तर सम्बन्धति पक्षले काबूबाहिरको परिस्थितिलि गर्दा म्याद गुज्रिएको कारण देखाई नविदन दएमा र सो व्यहोरा जाँचबुझ गर्दा मनासबि देखिएमा अदालतले तीस दनिसम्मको म्याद थामदिनि सक्नेछ । १३. पुनरावेदन खारेज नहुनेः केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको ।

अदालतमा परेको पुनरावेदनको टुङ्गो नलाग्दै पुनरावेदन दनि व्यक्तसेवाबाट अवकाश भएमा वा नजिको मृत्यु भएमा अदालतले सो पुनरावेदन खारेज नगरी अन्तमि कनिरा गर्नु पर्नेछ । १४. नरिणय गर्नु पर्ने अवधिः केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन परेको एक वर्षभित्र त्यस्तो मुद्दामा नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । १५. अदालतको नरिणय अन्तमि हुनेः अदालतको नरिणय अन्तमि हुनेछ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । १६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । १७. नरिणय वा आदेश पालना गर्नु पर्नेः अदालतबाट भएका नरिणय वा अन्तमि आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । १८. हाजरि नभए नोकरी नथामनिः (१) सर्वोच्च अदालत वा अदालतको फैसलाबाट नोकरीमा पुनः स्थापति भएको कर्मचारी फैसलाको जानकारी पाएको मतिलि पैतीस दनिभित्र आफ्नो कार्यालयमा हाजरि हुनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र कार्यालयमा हाजरि नहुने कर्मचारीको नोकरी थामनि छैन । १९. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनेः (१) अदालतले आफ्नो न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा नरिणय वा अन्तमि आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ । (३) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालत सन्तुष्ट हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिवर्तन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ । २०. रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न अदालतमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको एकजना रजिष्ट्रार रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएका नविदन तथा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा दरपीठ गर्ने, । (ख) पुनरावेदकले कानून व्यवसायी नयुक्त गरेकोमा वकालतनामा दर्ता गर्ने, । (ग) अदालतमा दर्ता हुन आएका पुनरावेदनपत्रमा प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने रकम दाखलि गराउने, । (घ) अदालतको म्याद तथा सूचना जारी गर्ने, तामेल गराउने र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकास दनि, । (ङ) कानून बमोजमि मुद्दाका पक्षहरूको म्याद तारखि थाम्ने र तारखिसँग सम्बन्धति व्यवस्था मिलाउने, ।

(च) अदालतको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (छ) अदालतको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ज) मुद्दाको काम कारबाही सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (३) उपदफा (१) बमोजमिको रजिष्ट्रारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफ्ना मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २१. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः अदालतलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । २२. शपथ ग्रहणः आफ्नो कार्यभार सम्हालनुअघि यस ऐन बमोजमि नयुक्त अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । २३. मुद्दा सर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजमि गठति प्रशासकीय अदालतमा दायर भई छिनि बाँकी रहेका मुद्दाहरू यस ऐन बमोजमि गठति अदालतमा सर्नेछन् । (२) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने मुद्दा कुनै निकाय वा अधिकारी समक्ष दायर भई कारबाही चलिरहेको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा यो उपदफा प्रारम्भ भएको मतिलि तीन महिनाभित्र त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धति सक्कल मसिलि अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी मसिलि प्राप्त भएपछि अदालतले मुद्दा दर्ता गरी त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ वा कनिरा गर्नेछ । २४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः अदालतले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून तथा न्याय सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २५. नयिम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । २६. संशोधन, खारेजी तथा बचाउः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको वषियमा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई दिएको वषिगीय सजाय वा बहुवाको नरिणय उपर कुनै निकाय वा पदाधिकारी समक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले नरिणय गरेपछि सो नरिणय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी त्यस्ता कानूनमा स्वतः संशोधन

भएको मानिन्छ । (२) देहायका ऐनमा देहाय बमोजमि खारेजी वा संशोधन गरिएकोछः- । (क) नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ खारेज गरिएको छ । (ख) नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७६ को उपदफा (१) मा रहेका "नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रचलति कानून बमोजमि गठन भएको प्रशासकीय अदालतमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ग) सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९१ को उपदफा (१) मा रहेका "नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "प्रचलति कानून बमोजमि गठन भएको प्रशासकीय अदालत" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।